

1500543-40.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/12/2022

... do crimes descritos na denúncia.

O roubo é um crime geralmente cometido na clandestinidade, o que significa dizer que a palavra da vítima é de vital importância para elucidação de tal delito.

Neste sentido:

"ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probante: Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500543-40.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500543-40.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157052/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 25467217 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2157052 - 01º D.P. GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL WILLIAN LEMES VIEIRA DE CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

Vistos

GABRIEL WILLIAN LEMES VIEIRA DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157 § 2º, inciso II (concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque , no dia 09 de junho de 2022, por volta de 00 horas, no interior do estabelecimento comercial situado na Avenida JK de Oliveira, nesta cidade e Comarca, nesta cidade e Comarca, o acusado, qualificado a fls. 08, agindo em concurso e total adesão de vontades com um indivíduo não identificado, e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, contra Rafael Luís Ribeiro dos Santos, subtraiu, em proveito comum, a quantia de R\$ 1.000,00, em espécie, pertencente à "Adega". Consta, ainda, que na mesma noite, por volta de 02 horas, no interior do estabelecimento situado na Av.

JK de Oliveira, nº 765, Campo do Galvão, nesta cidade e Comarca, o acusado, ainda agindo em concurso e total adesão de vontades com o mesmo indivíduo não identificado, e mediante grave ameaça e violência exercidas com simulacro de arma de fogo, contra Fillipe Gonzaga do Espírito Santos Gonçalves, subtraiu, em proveito comum, a quantia aproximada de R\$ 428,00, em espécie, e quatro latas de leite ninho, pertencentes à "Drogaria São Paulo"

A denúncia foi recebida em 324 de junho de 2022 (fls. 85/87).

O réu foi citado e apresentou resposta a acusação (fls. 118/125).

Designada audiência de instrução e julgamento, foram tomados os depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 178/179 e 197/198).

Superada a fase do artigo 402 do CPP., a instrução foi encerrada, Em alegações finais (fls.197/198), o doutor promotor de justiça postulou a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em alegações finais, pediu improcedência da ação penal, por absoluta falta de provas (fls. 197/198). Alternativamente, em caso de condenação, que a pena seja aplicada no mínimo legal, tendo em vista a confissão espontânea do acusado..

É o relatório.

Fundamente e Decido.

Trata-se de ação penal que tem por escopo a apuração de crime previsto no artigo 157§ 2º, inciso II (concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque , no dia 09 de junho de 2022, por volta de 00 horas, no interior do estabelecimento comercial situado na Avenida JK de Oliveira, nesta cidade e Comarca, nesta cidade e Comarca, o acusado, qualificado a fls. 08, agindo em concurso e total adesão de vontades com um indivíduo não identificado, e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, contra Rafael Luís Ribeiro dos Santos, subtraiu, em proveito comum, a quantia de R\$ 1.000,00, em espécie, pertencente à "Adega". Consta, ainda, que na mesma noite, por volta de 02 horas, no interior do estabelecimento situado na Av. JK de Oliveira, nº 765, Campo do Galvão, nesta cidade e Comarca, o acusado, ainda agindo em concurso e total adesão de vontades com o mesmo indivíduo não identificado, e mediante grave ameaça e violência exercidas com simulacro de arma de fogo, contra Fillipe Gonzaga do Espírito Santos Gonçalves, subtraiu, em proveito comum, a quantia aproximada de R\$ 428,00, em espécie, e quatro latas de leite ninho, pertencentes à "Drogaria São Paulo"

A materialidade delitiva vem comprovada pelos autos de inquérito policial de fls. 03/66, onde se acham acostados o auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), autos de exibição e apreensão (fls. 8 e 12/13) e demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A autoria, também é certa.

Na fase policial, o acusado manifestou o desejo do silêncio (fls.10).

Em juízo, o acusado, ao ser interrogado, negou as acusações constantes da denúncia. Aduziu que foi abordado pela polícia, quando estava em um terreno baldio, para fazer uso de droga. Aduziu que é trabalhador. Asseverou que não praticou os roubos mencionados na denúncia.

A negativa do acusado, no entanto, não encontrou ressonância na prova dos autos. Assim é que a Vítima Rafael, ouvida na fase policial asseverou:" POR VOLTA DE MEIA NOITE DE HOJE, 09.06, FOI ASSALTADO EM SUA ADEGA, NA AV. J.K,, POR DOIS INDIVIDUOS, SENDO QUE LEVARAM 1.000,00- HUM MIL REAIS EM ESPÉCIE. GABRIEL O DECLARANTE RECONHECE PELA TATUAGEM DO ROSTO E PELA BLUSA QUE ORA ESTÁ SENDO APREENDIDA. HAVIAM CLIENTES NA ADEGA QUE FORAM EMBORA QUANDO ELES ASSALTARAM. O OUTRO COMPARSA FOI QUEM SE APROXIMOU DO DECLARANTE E ANUNCIOU O ASSALTO DIZENDO " PARA NÃO BANCAR O HEROI, QUE SÓ QUERIA O DINHEIRO " ENQUANTO GABRIEL FICOU MAIS DISTANTE..O DECLARANTE ENTÃO DEU O DINHEIRO PARA O OUTRO ASSALTANTE. ELE NÃO ESTAVA USANDO A ARMA ORA APREENDIDA POIS USAVA UM REVOLVER PEQUENO, CROMADO. A POLICIA LOGO CHEGOU E CONTOU O ACONTECIDO PARA OS POLICIAIS. FOI EMBORA PARA SUA CASA E PASSADO UM TEMPO FOI CHAMADO PARA COMPARECER NESTE PLANTÃO PARA RECONHECER O GABRIEL E, COMO JÁ DISSE, O RECONHECEU PELA TATUAGEM NO ROSTO E PELA BLUSA, ORA APREENDIDA. SEM

SOMBRA DE DÚVIDAS. DESCREVE O OUTRO ASSALTANTE COMO SENDO MAIS ALTO QUE GABRIEL, MAIS MAGRO, ESTAVA DE BERMUDA NÃO ESTAMPADA, CINZA CLARO, PERCEBEU QUE POSSUIA UMA TATUAGEM NA PERNA ESQUERDA MAS NÃO SE LEMBRA QUAL O TIPO DE TATUAGEM, COR BRANCA, CARA LISA".

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Rafael, confirmou os fatos e apontou o acusado como sendo um dos autores do roubo. Asseverou que, na delegacia, na época dos fatos, reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas.

A vítima Fillipe Gonzaga, n fase policial (fls. 16/17), afirmou que; " ESTAVA NA DROGARIA SÃO PAULO E AGORA HA POUCO DOIS ASSALTANTES ENTRARAM NA DROGARIA SENDO QUE O INDICIADO, AQUI PRESENTE, GABRIEL, O DECLARANTE RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, RECONHECE A ARMA DE FOGO ORA APREENDIDA COMO SENDO A QUE GABRIEL ANUNCIOU O ASSALTO E RECONHECE TAMBÉM SEM SOMBRA DE DÚVIDAS AS QUATRO LATAS DE LEITE NINHO QUE FORAM ROUBADAS. GABRIEL CHEGOU, PEDIU ALGO, E DEPOIS GABRIEL E OUTRO COMPARSA ANUNCIARAM O ASSALTO DIZENDO " FICA TRANQUILO, PEGA O DINHEIRO, MOSTRA ONDE ESTÃO AS COISAS" SENDO QUE GABRIEL APONTOU O REVOLVER ORA APREENDIDO PARA O DECLARANTE QUANDO O DECLARANTE FOI NO CAIXA PEGAR O DINHEIRO. O PROPRIO GABRIEL PEGOU O DINHEIRO DA GAVETA DO CAIXA, EM TORNIO DE 428,00 - QUATROCENTOS EVINTE E OITO REAIS. O OUTRO PEGOU AS LATAS DE LEITE. OS DOIS TAMBÉM QUERIAM O CELULAR DOS FUNCIONÁRIOS.

ACREDITA QUE COMO NÃO ESTAVAM COM CELULAR, GABRIEL LHE DEU COM O REVOLVER APREENDIDO, UMA CORONHADA NA CABEÇA DO LADO DIREITO. DEPOIS ELES SE EVADIRAM E AINDA TENTARAM ROUBAR POSSIVELMENTE CLIENTES QUANDO SAIRAM, CLIENTES QUE ESTAVAM NA DROGARIA MAS NEM SAIRAM DO CARRO BRANCO ONDE ELES ESTAVAM. DEPOIS A POLICIA MOSTROU AO DECLARANTE E ENTÃO RECONHECEU AS LATAS DE LEITE, A ARMA USADA POR GABRIEL, A BLUSA QUE GABRIEL USAVA QUANDO DO ROUBO E O PROPRIO GABRIEL, TUDO SEM SEMBRA DE QUALQUER DÚVIDA"

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Fillipe Gonzaga, confirmou os fatos e apontou o acusado como sendo um dos autores do roubo. Asseverou que, na delegacia, na época dos fatos, reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Disse que reconheceu a arma utilizada, bem como as latas de leite ninho subtraídas pelo acusado e seu comparsa.

A testemunha Wagner, policial militar, ouvida na fase policial (fls. 16/17), asseverou que: " ESTAVA COM SEU COLETA CBPM SAVIO QUANDO FORAM ATENDER A UM ROUBO DE DINHEIRO DA ADEGA DE RAFAEL, NA AV. J.K. FOI FEITO PATRULHAMENTO E NADA FOI ENCONTRADO. PASSADOS ALGUNS MINUTOS FOI IRRADIADO ROUBO NA DROGARIA SÃO PAULO, TAMBÉM NA AV. J.K. PASSADAS AS CARACTERÍSTICAS DOS DOIS INDIVDUOS, RUMARAM PARA TENTAR ENCONTRA-LOS, EM DIREÇÃO ÀS CHÁCARA SELLES. ENTÃO GABRIEL FOI VISTO SAINDO DE UM TERRENO BALDIO. ELE FOI REVISTADO E COM ELE HAVIA A IMPORTÂNCIA DE 223,40 REAIS. CERCA DE CINCO METROS HAVIA UMA SUCATA DE KOMBI E LÁ FORAM ENCONTRADOS UMA LATA DE LEITE, UM MOLETOM E O SIMULACRO, TUDO ORA APREENDIDO. AS OUTRAS TRES LATAS DE LEITE FORAM ENCONTRADAS CERCA DE QUINHENTOS METROS DO LOCAL DA ABORDAGEM. ENCAMINHADO GABRIEL ATÉ FELIPE, FUNCIONÁRIO DA DROGARIA SÃO PAULO, FELIPE RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, GABRIEL, QUE, INCLUSIVE O AGREDIU COM CORONHADAS NO ROSO, RECONHECEU AINDA O SIMULACRO, AS LATAS DE LEITE E O MOLETOM. AQUI NO PLANTÃO POLICIAL, NOVAMENTE TEVE CONTATO COM A VÍTIMA RAFAEL, DA ADEGA, E ELA RECONHECEU GABRIEL PELA TATUAGEM NO ROSTO E TAMBÉM RECONHECEU O MOLETOM ORA APREENDIDO E DISSE QUE VISUALIZOU MELHOR O OUTRO ASSALTANTE QUE PORTAVA OUTRA ARMA DE FOGO, DIFERENTE DA QUE FOI APREENDIDA. PELO OCORRIDO SEU COLEGA ENTÃO DEU VOZ DE PRISÃO AO INDICIADO GABRIEL E O APRESENTOU AO DELEGADO DE POLICIA PARA AS PROVIDENCIAS LEGAIS CABÍVEIS".

A testemunha Luiz Fernando (fls.20/21), policial militar, ouvida na fase policial, asseverou que: " CERCA DE HUMA HORA ANTES DOS FATOS ORA NOTICIADOS, O DEPOENTE ATENDEU A UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO DE UMA ADEGA, AV JK, ONDE A VÍTIMA RAFAEL DISSE QUE DOIS INDIVDUOS HAVIAM MEDIANTE ARMA DE FOGO, ROUBADO APROXIMADAMENTE 1.000,00 - HUM MIL REAIS E QUE SE EVADIRAM SENTIDO INTERIOR DO BAIRRO CAMPO DO GALVÃO. FOI FEITO PATRULHAMENTO PORÉM SEM EXITO. ENTÃO HUMA HORA DEPOIS FOI IRRADIADO PELO COPOM UM ROUBO NA DROGARIA SÃO PAULO, TAMBÉM POR DOIS INDIVDUOS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO ROUBO ANTERIOR, TAMBÉM NA AV. JK, E TERIAM IDO EM DIREÇÃO ÀS CHÁCARAS SELLES. EM APOIO DE VÁRIAS VIATURAS ESTA GUARNIÇÃO ACABOU POR LOCALIZAR O INDICIADO, AQUI PRESENTE, GABRIEL WILLIAN LEMES VIEIRA DE CAMPOS, QUE SAIA DE UM

TERRENO BALDIO, PORÉM SEM A PRESENÇA DO SEU COMPARSA, QUE CERTAMENTE JÁ HAVIA SE EVADIDO. FOI ABORDADO NA AV. ZACHARIAS JORGE BOUERI, EM FRENTE AO NUMERAL 284, E, SUBMETIDO À REVISTA PESSOAL E COM ELE ESTAVAM R223,40 - DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS, EM NOTAS DE PAPEL E MOEDA METÁLICA, ORA APREENDIDAS. DEPOIS DE DOMINADO FOI VERIFICAR O QUE HAVIA NO TERRENO DE ONDE O INDICIADO SAIU, E ONDE SE ENCONTRA UMA SUCATA DE KOMBI, DISTANTE CERCA DE APROXIMADAMENTE CINCO METROS DA ABORDAGEM, O DEPOENTE ENCONTROU UMA LATA DE LEITE E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DISTANTE UNS QUINHENTOS METROS DA ABORDAGEM FORAM ENCONTRADAS MAIS TRES LATAS DE LEITE NINHO. NA SEQUENCIA FORAM LEVADOS O SIMULACRO E AS LATAS DE LEITE NINHO E O FUNCIONÁRIO DA DROGARIA SÃO PAULO FELIPE GONZAGA DO ESPÍRITO SANTO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS RECONHECEU AS LATAS E O SIMULACRO USADO PARA INTIMIDAR-LO BEM COMO RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O INDICIADO GABRIEL. QUANDO DO ROUBO DA DROGARIA. AQUI NO PLANTÃO POLICIAL NOVAMENTE ESTEVE COM A VÍTIMA RAFAEL E ESTA RECONHECEU O INDICIADO GABRIEL PELA TATUAGEM NO ROSTO SOMENTE, PORQUE QUEM ANUNCIOU O ASSALTO FOI O OUTRO COMPARSA E A ARMA DAQUELE NÃO É ESSA APREENDIDA, TUDO LEVANDO A CRER QUE CADA ROUBADOS USAVA UMA ARMA DE FOGO. RECONHECIDOS AUTOR GABRIEL E OBJETOS, O DEPOENTE ENTÃO DEU VOZ DE PRISÃO AO INDICIADO E O APRESENTOU AO DELEGADO DE POLICIA PARA AS PROVIDENCIAS LEGAIS CABÍVEIS".

Em juízo, as testemunhas Wagner e Luiz Fernando, policiais militares, ouvidas sob o crivo do contraditório, roboraram as versões apresentadas na fase policial, descrevendo pormenorizadamente as diligências que redundaram a prisão em flagrante do acusado, oportunidade em que foram apreendidos dinheiro, blusa de moletom, latas de leite ninho e pochete. Ambas as testemunhas, confirmaram que as vítimas reconheceram o acusado sem sombra de dúvidas.

Como se vê, a prova dos autos é firme e coesa no sentido de ser o acusado um dos autores do crimes descritos na denúncia.

O roubo é um crime geralmente cometido na clandestinidade, o que significa dizer que a palavra da vítima é de vital importância para elucidação de tal delito.

Neste sentido:

"ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probante: Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são elementos seguros de convencimento, principalmente se não há dúvidas no reconhecimento".

(RJDTACRIM. VOLUME 20. OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 165 RELATOR: - ABREU MACHADO)

"PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: 78 - Em sede do delito de roubo, a palavra da vítima é suficiente para ensejar o reconhecimento das qualificadoras do uso de arma em concurso de agentes, vez que possui grande valor probante por não conter ressaibo de vingança, a não ser o desejo de recuperar os seus pertences subtraídos, concretizando a verdadeira justiça". (RJDTACRIM. VOLUME 20

OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 149 RELATOR: - THYRSO SILVA)

"CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - Palavra da vítima - Valor probante: 114 - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, isto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido". (RJDTACRIM. VOLUME 18. ABRIL/JUNHO/1993 PÁGINA: 194 RELATOR: - ORLANDO BASTOS)

PROVA - Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. 124(a) - Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas". (RJDTACRIM. VOLUME 2. ABRIL/JUNHO/1989 PÁGINA: 135 RELATOR: - HAROLDO LUZ.).

Assim, indubitável a autoria delitiva.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Destarte, comprovadas a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, não merecendo prosperar a tese defensiva de falta de provas.

A qualificadora do concurso de agentes, também, ficou indubitável, porquanto ambas as vítimas confirmaram que o acusado estava acompanhado de um terceiro indivíduo, que não foi preso e nem reconhecido.

CUIDO DAS SANÇÕES

Na aplicação da pena tenho em conta os critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o acusado é primário e sem antecedentes criminais. De outro lado, as consequências de sua conduta foram aquelas esperadas para o tipo penal, pouco se sabendo sobre a situação financeira do réu.

Desse modo, de rigor a fixação da pena-base no piso mínimo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, para cada delito de roubo.

A segunda fase, verifico a ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não vislumbro a presença de causa de aumento ou diminuição de pena.

Como os delitos foram cometidos na forma do artigo 69 do C.P., fixo as penas em Oito (08) anos de reclusão e a pena pecuniária em vinte (20) dias-multa.

Nos termos do Artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

Segundo o artigo 112 da L.E.P, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena ao réu, na sentença, sem a efetivação da avaliação do caráter subjetivo imposto pela L.E.P.

Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Assim, não havendo outras causas de alteração das penas base, torno-as definitivas. Nos termos o artigo 33, § 2º do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, visto ter sido o delito cometido mediante grave ameaça a pessoa, o que revela maior periculosidade e conduta social dotada de maior reprovabilidade.

Não obstante a isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, ou seja, para garantia da ordem pública, pois o réu por se dedicar aos crimes contra o patrimônio como meio de vida, certamente voltará á prática criminosa e, também, para garantia aplicação da Lei Penal, pois solto, tudo fará para o não cumprimento da pena imposta.

Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 44, I, II e III do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o crime foi praticado mediante grave ameaça e violência a pessoa.

Ausentes os requisitos legais (CP, artigo 77), deixo de conceder ao réu a suspensão condicional da pena.

ISTO POSTO e considerando mais o que os autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para declarar o acusado GABRIEL WILLIAN LEMES VIEIRA DE CAMPOS, RG: 59287797-SP, CPF: 585.234.478-81, nascido em 12/07/2002, qualificado nos autos, como incurso nas penas do Artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 69 ambos do Código Penal e, em consequência, condená-lo a pena privativa de liberdade que fixo em OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em VINTE (20) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

Nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

Aliás, a Lei de Execuções Penais, prevê diretrizes a serem observadas no momento da individualização da pena na fase executória. Segundo o artigo 112 da LEP, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento

carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos réus, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposto pela LEP. Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao Princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Tendo em vista a gravidade do crime praticado, bem como ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, o acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Recomendem-se o réu à prisão em que se encontra recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Por força do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESP's, salvo em caso de gratuidade judiciária.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunique ao TRE e intime-se para pagamento da multa.

P.I.C.

Walter Emídio da Silva

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA